

1502591-67.2021.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: André Rossi
Comarca: Guarujá
Foro: Foro de Guarujá
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 03/02/2022
...

Sobre o valor das declarações da vítima em crimes de roubo já se decidiu:

"Roubo majorado pelo emprego de arma. Autoria e materialidade bem comprovadas. Depoimento das vítimas. Reconhecimento. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Causa de aumento bem reconhecida. O reconhecimento da majorante independe da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Guarujá
Foro de Guarujá
2ª Vara Criminal
Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502591-67.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502591-67.2021.8.26.0536
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2211758/2021 - DEL.POL.GUARUJA, 19449005 - DEL.POL.GUARUJA, 2211758 - DEL.POL.GUARUJA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GUILHERME DA SILVA SILVEIRA e outros
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

GUILHERME DA SILVA SILVEIRA, DOUGLAS MESQUITA DOURADO SILVA E RODRIGO DE OLIVEIRA BORGES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal porque, no dia 5 de agosto de 2021, por volta

das 21h40, na Avenida dos Caiçaras, próximo ao numeral 1643, Jardim Las Palmas, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e com perfeita unidade de desígnios entre si, subtraíram, para todos, mediante violência, 01 (um) telefone celular, marca Apple, modelo Iphone 6, avaliado em R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), pertencente à vítima Raquel dos Reis.

Consta da denúncia que, na data dos fatos, a vítima estacionou seu automóvel para abrir o portão de sua residência, ocasião em que GUILHERME, DOUGLAS e RODRIGO, conduzindo duas bicicletas, aproximaram-se dela. Nesse contexto, enquanto GUILHERME veio por trás, agarrou com violência Raquel e anunciou o assalto, DOUGLAS e RODRIGO permaneceram dando cobertura ao assalto, realizando a vigilância e prontos para dar fuga. Na sequência, GUILHERME passou a tentar subtrair a bolsa da ofendida, motivo pelo qual ambos entraram em luta corporal, ocasião em que GUILHERME conseguiu subtrair o telefone celular que estava no bolso da vítima, além de jogá-la ao solo. Ato contínuo, os acusados se evadiram do local em poder do bem subtraído.

Consta, ainda, que, logo após, os fatos e as características dos agentes foram noticiados às autoridades policiais, as quais realizaram diligências, localizaram e abordaram os acusados nas proximidades. Submetidos à revista pessoal, na posse de DOUGLAS foi localizado o telefone celular subtraído da vítima. Em poder de GUILHERME e de RODRIGO nada de ilícito foi encontrado. A vítima reconheceu pessoalmente GUILHERME, DOUGLAS e RODRIGO como sendo os autores do roubo.

A denúncia foi recebida em 9 de agosto de 2021 (fls. 95). Os réus foram citados (fls. 150, 152 e 155) e apresentaram resposta à acusação (fls. 160/163, 165/167 e 168/169). Não sendo caso de absolvição sumária dentro das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 179/181), seguindo-se oitiva da vítima, das testemunhas e interrogatório dos réus (fls. 240/245).

Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 237).

A d. Defesa do corréu Douglas pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, o aumento pela majorante no patamar mínimo e imposição de regime diverso do fechado. Já a d. Defesa do corréu Guilherme pleiteou a declaração de nulidade do reconhecimento extrajudicial do acusado. No mérito, pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa do réu e da tentativa (fls. 246/254). Já a d. Defesa do corréu Rodrigo requereu a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de furto, o reconhecimento da tentativa, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa do réu e recurso em liberdade (fls. 255/278).

É o relatório.

DECIDO.

Anoto, por primeiro, inócurrenente nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase extrajudicial.

A inobservância das regras constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de invalidar a prova, a qual será objeto de cotejo em juízo com os demais elementos colhidos no decorrer da instrução, atribuindo-se, ao reconhecimento levado a efeito sem as formalidades previstas no aludido dispositivo, o valor que merecer.

Destaco que a providência prevista no art. 226 do Código de Processo Penal somente deve ocorrer quando possível e que sua inobservância longe está de implicar em nulidade da tomada das declarações da vítima:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal - Recursos defensivos - Preliminar de nulidade - Inobservância do art. 226, II, do CPP - Inadmissibilidade - A existência de outras provas robustas nos autos afasta qualquer prejuízo decorrente da não observância da formalidade no reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP - Aliás, o dispositivo legal em comento determina que o procedimento ali previsto para o reconhecimento será adotado "se possível", sendo apenas uma recomendação, e não uma determinação - Absolvição - Impossibilidade - Conjunto probatório robusto para condenação - Dosimetria penal que não comporta reparo - Regime inicial fechado bem aplicado - Pena de multa imposta que respeitou os ditames legais, observados os mesmos parâmetros utilizados para a dosimetria da pena reclusiva, sendo que eventual pleito de isenção, fundado na impossibilidade econômica, deve ser deduzido em sede de execução - Apelos desprovidos". (TJSP; Apelação Criminal 1502787-35.2019.8.26.0624; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/12/2020; Data de Registro: 21/12/2020).

"APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas - Palavras e reconhecimento da vítima corroborados pelo restante do conjunto probatório - Validade - Depoimentos dos agentes da lei que se revestem de fé-pública - Não demonstrado o interesse em prejudicar os acusados - Validade do reconhecimento fotográfico, eis que ratificado pelos demais elementos de prova - Violação ao art. 226 do CPP - Mera recomendação - Desclassificação para furto - Descabimento - Grave ameaça devidamente configurada - Participação de menor importância em relação ao acusado Sergio - Não ocorrência - Indivíduo previamente ajustado ao comparsa - Teoria monista da ação - Pena e regime bem fixados - Recursos desprovidos" (TJSP; Apelação Criminal 0002657-36.2017.8.26.0642; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ubatuba - 2ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020).

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E EXTORSÃO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RECORRENTE EM SEDE POLICIAL. VALORAÇÃO DA PROVA PELAS PARTES AO FINAL DO PROCEDIMENTO INQUISITORIAL. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstado o inquérito policial se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, a referida prova ainda será contrastada com os demais elementos de convicção reunidos no procedimento investigatório, e analisada tanto pelo Ministério Público quanto pelo magistrado singular, bem como contestada pela defesa, o que impede a sua invalidação nesta oportunidade" (RHC 66.352/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. EVENTUAL PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 557 do Código de Processo Civil possibilita ao Relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o que aconteceu na presente hipótese. 2. Não pode ser analisada a suposta violação ao art. 5.º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, pois da simples leitura do recurso especial, constata-se que a Defesa nada arguiu a respeito, constituindo esse pleito defensivo clara inovação recursal, inviável de

ser apreciada na via do agravo regimental. Ademais, é vedada a análise de dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento. 3. É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução. 4. O reconhecimento de nulidade decorrente desse proceder exige a prévia demonstração do efetivo prejuízo, conforme disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi realizado pela Defesa nas razões do recurso especial. 5. Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp 1304484/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Rejeito, destarte, a alegação de nulidade do reconhecimento sustentado pela d. Defesa do corréu Guilherme.

Superada a questão preliminar, quanto ao mérito a ação é procedente.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), pelo auto de exibição e apreensão de fls. 33, bem como, de resto, pela prova oral colhida.

A autoria criminosa igualmente é certa e será atribuída aos três réus.

Perante a autoridade policial, os réus permaneceram calados (fls. 3, 22 e 25).

Em juízo, o réu Guilherme negou a prática do crime. Disse que estava na praia jogando futebol, quando Douglas chegou e deixaram o local, juntamente com Rodrigo. Quando chegaram na Avenida dos Caiçaras foram abordados pelos policiais militares e o telefone celular localizado na posse de Douglas. Disse que negou aos policiais a prática do roubo. Não conhecia a vítima, nem os policiais (fls. 244).

O réu Douglas confessou a prática do delito. Disse que, no dia dos fatos, saiu de casa acompanhado de dois rapazes de vulgo "Fefê" e "Branquinho" e decidiram praticar o roubo. Afirmou que permaneceu próximo ao carro da vítima durante o roubo, enquanto um de seus comparsas puxou a bolsa e o outro pegou o telefone celular. Após, fugiram na posse do bem. Disse que estava na posse do telefone celular subtraído ao ser abordado pela polícia. Viu os réus, seus conhecidos, jogando bola na praia e pediu a eles carona. Quando retornavam, foram abordados pelos policiais militares. Disse que Rodrigo e Guilherme não participaram do roubo. Afirmou estar arrependido. Negou terem agredido a vítima, dizendo que a ofendida caiu no chão ao puxarem dela a bolsa. Disse que estavam de bicicleta no momento do roubo. O interrogando estava em uma bicicleta junto com "Fefê", enquanto "Branquinho" estava em uma outra bicicleta sozinho; seus comparsas lhe entregaram o telefone celular e lhe deixaram na praia, onde pediu carona para os acusados. Não conhecia as vítimas, nem os policiais (fls. 243).

O réu Rodrigo também negou a prática do crime. Disse que estava na praia jogando bola e, no retorno para casa, Douglas o acompanhava quando foram abordados pelos policiais. Afirmou que na posse de Douglas foi localizado um aparelho celular. Disse que Douglas estava de bicicleta. Não foram reconhecidos pela vítima. Negou ter confessado informalmente a prática do roubo. Não conhecia as vítimas, nem os policiais (fls. 245).

Ocorre que a negativa de autoria sustentada pelos réus Rodrigo e Guilherme, inconsistentes e pueris, não encontram amparo nos demais seguros elementos de prova reunidos nos autos, sendo nítido o propósito do corréu Douglas de inocentar seus comparsas.

No aspecto, de se ressaltar que o réu confesso Douglas disse que seus comparsas

estavam de bicicleta e o teriam deixado na praia, na posse do telefone celular, onde, então, pediu carona aos réus Guilherme e Rodrigo. Já o corréu Rodrigo afirmou que Douglas estava de bicicleta quando o encontrou.

A vítima, por sua vez, declarou que, no dia dos fatos, chegava de carro em sua casa e, no momento em que desceu do veículo para abrir o portão de entrada do prédio, Guilherme a segurou por trás, pelo ombro, e puxou sua bolsa. Disse que puxou a bolsa de volta e o roubador continuou puxando-a. Não sabe se sofreu uma “rasteira”, mas caiu no chão e o roubador caiu por cima da declarante. Em seguida, o roubador pegou o aparelho celular que estava em suas mãos. Afirmou que, por conta da queda, sofreu uma fratura em seu dedo da mão e ficou catorze dias afastada do seu trabalho. Esclareceu que, enquanto Guilherme a abordava, Douglas permaneceu em pé e Rodrigo na bicicleta, bem ao lado. Disse que só viu Douglas e Rodrigo no momento em que caiu no chão. Os três fugiram juntos. Contou que chegou a urinar em suas próprias roupas, em razão do nervosismo. Confirmou ter reconhecido os roubadores na delegacia de polícia, sem sombra de dúvidas, dizendo que era tudo muito recente. Segundo os policiais, seu telefone celular foi localizado nas mãos de Douglas. Disse que o roubador que pegou seu telefone celular tinha o cabelo “enroladinho”, o rosto mais fino e mais comprido, magro, mais alto que a declarante. Afirmou que eram três roubadores em duas bicicletas, uma delas amarela. Todos os roubadores estavam com os rostos livres. Douglas tinha uma tatuagem no pescoço que chamou sua atenção. Viu uma tatuagem no peito de Rodrigo. Contou que na delegacia de polícia foram colocadas outras pessoas para reconhecimento junto aos réus, mas não se recorda das características das outras pessoas. Afirmou que seus vizinhos disseram terem visto quatro roubadores. Reconheceu, sem sombra de dúvida, o corréu Douglas como o roubador que estava em pé, apontando por semelhança os indivíduos ostentando as placas de número 5 (corréu Rodrigo) e 2 (indivíduo diverso dos réus), observando que os fatos ocorreram há vários meses (fls. 240).

A testemunha Daniel Pereira de Farias, policial militar, narrou que realizava patrulhamento quando foi irradiado via COPOM a respeito de um roubo, sendo informada as características dos indivíduos. Deparam-se com três indivíduos em bicicletas pela Avenida dos Caiçaras e, realizada a abordagem, localizaram um telefone celular iPhone. Os três indivíduos confessaram terem subtraído da vítima o aparelho celular encontrado na posse deles. Não se recorda na posse de qual dos acusados foi localizado o aparelho celular. Posteriormente, recordou-se que o telefone celular estava na posse de Douglas. Disse que a vítima reconheceu os três como os roubadores. Não se lembra a quantidade exata de roubadores que foi irradiado via COPOM. Afirmou que os indivíduos detidos estavam em duas bicicletas, uma delas de cor amarela. Disse que acompanhou o reconhecimento e só os três foram apresentados à vítima (fls. 241).

A testemunha Saulo de Queiroz Silva, também policial militar, contou que realizava patrulhamento quando foi irradiado via rede de rádio que cerca de três ou quatro indivíduos haviam roubado uma vítima feminina. Passaram a realizar patrulhamento e visualizaram três indivíduos com as características informadas, estando um deles em uma bicicleta amarela. Foi realizada a abordagem e, na posse do réu Douglas, foi localizado um aparelho celular, que, após entrevista, os três indivíduos afirmaram tratar o telefone de produto de roubo e confessam ter agido os três em conjunto. Disse que a vítima reconheceu na delegacia de polícia os três indivíduos. Não acompanhou o reconhecimento realizado na delegacia, mas conversou com a vítima e ela confirmou o reconhecimento. Afirmou que os três roubadores possuem tatuagens (fls. 242).

É certo que os réus Guilherme e Rodrigo, exibidos à vítima em juízo, não foram reconhecidos por ela como os assaltantes.

No entanto, também é certo que a vítima reconheceu os réus perante a autoridade policial, como se vê a fls. 13, fato por ela confirmado em juízo e também pelos

policiais militares.

Ademais, observo que o reconhecimento realizado em juízo se deu mais de cinco meses após os fatos e a vítima destacou que, em razão disso, tinha dificuldades em realizar o reconhecimento, mas que não teve dúvida quanto ao reconhecimento realizado na fase extrajudicial, afirmando que “era tudo muito recente”.

Como é sabido, nos delitos patrimoniais as palavras da vítima constituem seguro elemento de convicção, pois nenhum motivo teria o ofendido para incriminar falsamente inocentes seu desconhecidos.

Sobre o valor das declarações da vítima em crimes de roubo já se decidiu:

“Roubo majorado pelo emprego de arma. Autoria e materialidade bem comprovadas. Depoimento das vítimas. Reconhecimento. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Causa de aumento bem reconhecida. O reconhecimento da majorante independe da apreensão da arma desde que a circunstância esteja devidamente comprovada, como no caso dos autos, pela prova oral produzida. Regime inicial fechado mantido pelas circunstâncias concretas do delito. Apelo desprovido” (TJSP, Relator(a): Otávio de Almeida Toledo; Comarca: Tatuí; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 11/10/2016; Data de registro: 13/10/2016).

“ROUBO QUALIFICADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que subtraíram, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - PROVA VÁLIDA - RECONHECIMENTO. As declarações das vítimas e testemunhas são suficientes para a configuração do crime contra o patrimônio, quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios. [...]” (TJSP, Relator(a): Willian Campos; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 26/07/2011; Data de registro: 29/07/2011).

E não se reconhece qualquer invalidade do reconhecimento extrajudicial do réu pela vítima. Mesmo porque tal elemento de prova é objeto de cotejo, em juízo, com as demais informações constantes dos autos, colhidas no decorrer da instrução processual, em especial o relato da vítima, confirmando o reconhecimento.

Em casos semelhantes, decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo pela validade como meio de prova do reconhecimento extrajudicial, se em harmonia com os demais elementos colhidos no decorrer da instrução:

“Roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes. Autoria e materialidade comprovadas. Validade do reconhecimento extrajudicial efetuado pelas vítimas, confirmado pela testemunha. Inviabilidade da pretensão absolutória. Presença das majorantes demonstradas. Desnecessidade de apreensão e perícia da arma para o reconhecimento da majorante. Crime consumado. Redução da pena-base e da fração de aumento pelas majorantes por aplicação da Súmula n.º 443 do STJ. Pedido de isenção de pena de multa. Impossibilidade. Eventual alegação de insolvência que deve ser analisada durante a Execução. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido”. (TJSP; Apelação Criminal 0001187-06.2016.8.26.0609; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taboão da Serra - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/05/2017; Data de Registro: 25/05/2017).

“EMBARGOS INFRINGENTES ROUBO DUPLAMENTE AGRAVADO AUTORIA DELITIVA PROVADA RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CONFIRMADO POR PROVA ORAL COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO VALIDADE CONDENÇÃO MANTIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar que o agente participou de subtração de bem, em concurso

de agente e mediante uso de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, de rigor o édito condenatório. EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS". (TJSP; Embargos Infringentes e de Nulidade 0052177-83.2009.8.26.0564; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 5ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/12/2014; Data de Registro: 17/12/2014).

Observe-se, ainda, que os policiais militares afirmaram terem sido os três indivíduos abordados juntos, em duas bicicletas, cujas características coincidiam com aquelas informadas pela vítima, inclusive em uma bicicleta amarela, como descreveu a vítima em Juízo. Ademais, ambas as testemunhas disseram que os réus confessaram informalmente a prática do roubo e confirmaram ter a vítima reconhecido os acusados como os roubadores.

Nessas condições, inimaginável a pretendida absolvição.

Destaco ser inviável a desclassificação para furto, pois as provas produzidas nos autos evidenciam que a subtração foi operada mediante violência real contra a vítima.

A vítima foi abordada pelas costas e segurada pelos ombros. Entrou em luta corporal e acabou caindo ao solo com um dos roubadores, enquanto os outros dois agentes aguardavam ao lado, dando cobertura à empreitada criminosa.

Neste sentido:

"HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. VIAS DE FATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. Configura-se o crime de roubo quando a subtração do bem é cometida mediante violência ou grave ameaça. Impossibilidade de desclassificação para o crime de furto. É desnecessário que a violência física perpetrada cause dano à integridade corporal da vítima, sendo suficiente, para a caracterização do roubo, imposição de força física, material ou simples vias de fato capazes de minar a possibilidade de resistência à subtração do bem. Precedentes. Habeas corpus denegado" (STF, HC 107147, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/04/2012).

"Caracteriza-se o crime de roubo com violência física quando são arrancados da vítima objetos presos a seu corpo, ainda quando esse arrebatamento se faça por ação rápida e sem que haja necessariamente lesão corporal" (STF, RT 647/382).

O roubo se consumou, porquanto os réus lograram inverter a posse sobre o telefone celular da vítima, ainda que por breves instantes.

Como é sabido, o roubo se consuma no momento da inversão da posse, cessada a violência ou grave ameaça empregadas.

Nesse sentido é a Súmula nº 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Bem evidentes, assim, a autoria e materialidade do roubo imputado aos réus na denúncia, resta a fixação das penas.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, bem como às circunstâncias e consequências do delito, e também ressaltando a primariedade dos réus, não havendo, em relação ao corréu Rodrigo notícias de condenações definitivas anteriores (fls. 48), fixo a pena-base no mínimo legal: quatro anos de reclusão e dez dias-multa.

Reconheço a atenuante da menoridade relativa dos réus e, em relação ao corréu Douglas também da confissão espontânea, que, porém, não fazem reduzir a pena fixada no mínimo legal, atento ao disposto na Súmula nº 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Registre-se que o plenário do STF consolidou esse entendimento por meio do RE 597270, em que foi reconhecida a existência de repercussão geral:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458).

Tratando-se de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, aumento de um terço as penas retro fixadas, resultando em cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, porquanto a ousadia e a periculosidade dos réus estão demonstradas pelo modo de abordagem da vítima, que foi jogada ao chão e fraturou um dedo. Observou a vítima que, por conta do nervosismo, chegou a urinar em suas próprias vestes. O roubo em tais circunstâncias consiste em crime gravíssimo, a demonstrar a ousadia e periculosidade dos agentes, incompatível com cumprimento da reprimenda penal em regime mais brando.

Com relação ao instituto da detração, melhor refletindo sobre o tema, verifico ser inconcebível a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, neste momento processual, por não estar demonstrado que o réu preencha tanto os requisitos objetivos, quanto os subjetivos para a progressão imediata de regime de pena, de modo que a análise deverá ser feita, oportunamente, pelo MM. Juízo da Execução.

Ademais, o regime prisional foi fixado também em razão da gravidade concreta do crime e não exclusivamente em função do quantum da pena imposta, de modo que inviável a detração antecipada.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido na forma do art. 49, § 2o, do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO GUILHERME DA SILVA SILVEIRA, DOUGLAS MESQUITA DOURADO SILVA E RODRIGO DE OLIVEIRA BORGES, qualificados nos autos, por incursão nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de treze dias-multa no mínimo legal.

Os réus responderam presos ao processo e presos deverão permanecer ainda que desejem recorrer desta sentença, pois persistentes os motivos da prisão preventiva. O crime de roubo é grave e acomete a sociedade de patológica intranquilidade. De outro lado, a aplicação da lei penal restaria ameaçada com a soltura de réus condenados.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Nos termos do art. 4º, § 9º da Lei Estadual nº 11.608/03, arcarão os réus Guilherme e Rodrigo com o pagamento das custas processuais correspondentes a cem UFESP's, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Defiro ao corréu Douglas os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 169). Anote-se.

Oportunamente, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial.

P.I.C.

Guaruja, 3 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA